

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1586/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ไมเต๋อ แซ่ดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 213, มาตรา 225

ขณะที่จำเลยที่2ถูกจับนั้นยังไม่มี การส่งมอบเฮโรอีนของกลางที่ตกลงซื้อขายกัน การซื้อขายจึงยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ จำเลยที่2คงมีความผิดเพียงพยายามจำหน่ายเฮโรอีนเท่านั้น ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 225 และเป็นเหตุในลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 92, 371 ระบุเฮโรอีน กระเป๋าและเงินของกลาง และเพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต กับรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้อง ส่วนความผิดฐาน ร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายให้การปฏิเสธ

จำเลย ที่ 2 ให้การ ปฏิเสธ

จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี สำหรับจำเลยที่ 3

จำเลย ที่ 4 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 วรรคสอง (ที่ถูกมาตรา 66 วรรคสอง)พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91, 83 เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและ จำหน่ายเฮโรอีน ลงโทษประหารชีวิตฐานพาอาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่ง เป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือนคำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของ จำเลยที่ 1 ในความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามและจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในความผิดฐานพาอาวุธปืนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 52(1) ฐานมี เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย คงจำคุกตลอดชีวิตฐานพาอาวุธปืน จำคุก 3 เดือน เมื่อรวมกระทงลงโทษแล้ว คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตสถาน เดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) จำเลยที่ 2 และที่ 4 มีความผิด

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ให้ลงโทษประหารชีวิต คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตจำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 52(2) คงจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 50 ปี ริบเฮโรอีน กระเป๋ และเงินของกลางคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า ตามวันเวลาและสถานที่ที่โจทก์กล่าวในฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสี่โดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาต และยึดเฮโรอีนของกลางจำนวน 34 ก้อน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 9,182 กรัม บรรจุอยู่ในกระเป๋เอกสารและถุงกระดาษที่จำเลยที่ 4 ถืออยู่ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 4 มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ติดต่อหาซื้อเฮโรอีนรายนี้มาตั้งแต่ต้น โดยเข้าไปติดต่อกับผู้ขายและติดต่อขายให้แก่สายลับและจำสืบทำรวจมนต์ชัยด้วย ขณะที่นัดหมายเพื่อส่งมอบเฮโรอีนที่สะพานควาย จำเลยที่ 2 ก็ร่วมไปกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 และถูกจับกุมพร้อมกับจำเลยที่ 4 ซึ่งกำลังนำเฮโรอีนของกลางมาเพื่อส่งมอบแก่ผู้ซื้อ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการร่วมกับพวกมีเฮโรอีนไว้ในครอบ

ครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องสำหรับความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนนั้น เห็นว่า ขณะที่ จำเลยที่ 2 ถูกจับนั้นยังไม่มี การส่งมอบเฮโรอีนของกลางที่ตกลงซื้อขายกัน การซื้อขาย จึงยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ จำเลยที่ 2 คงมีความผิดเพียงพยายามจำหน่ายเฮโรอีน เท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มี คู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และเป็นเหตุใน ลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วย

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 4 โดยไม่ระบупระมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83 ไว้ด้วย ยังไม่ถูกต้องเพราะจำเลยที่ 2 และที่ 4 มิได้ กระทำความผิดโดยลำพัง จึงสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 มีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสองประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 80 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบ ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ